

次の【事例】における【乙の証人尋問】中の(1)から(4)までの下線部分に関する後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事例】

乙は、暴力団の構成員である甲と共謀の上、対立する暴力団の構成員が多数在室していた事務所の外壁にガソリンをまいて着火し、同事務所を全焼させたとの現住建造物等放火の事実で逮捕された。乙は、捜査段階で検察官に対し、「私の運転する車で事務所に赴き、甲が同所で降車してガソリンをまいて着火した。甲とは、私の兄である丙の紹介で知り合い、本件で使用した車やガソリンは丙が準備したものである。」などと甲との共謀や丙の関与を認める供述をし、その内容の検察官面前調書が作成された。その後、乙は、甲との共同被告人として起訴された。第1回公判期日では、甲は、公訴事実について、「乙と共謀をしたことはなく、実行行為をしたこともない。」旨を述べて否認し、甲の弁護人は検察官が取調べを請求した前記乙の検察官面前調書について不同意である旨の意見を述べた。一方、乙は、公訴事実を認め、甲と乙の公判は分離された。その後、乙は、甲の公判期日に証人として呼ばれた。

【乙の証人尋問】

裁判長 宣誓をしてください。

乙 (1)宣誓 (以下省略)

検察官 (2)あなたは現住建造物等放火罪で起訴されていますね。

乙 はい。

検察官 (3)その事件を誰と一緒に行ったのですか。

乙 甲さんと一緒にやりました。

検察官 今回の事件についてあなたが関わることになったきっかけや、あなたの役割について教えてください。

乙 (4)答えたくありません。

【記述】

ア. 乙は、自らも同一の事件で公訴提起されていることを理由に、下線部(1)の宣誓を拒むことはできない。

イ. 下線部(2)、(3)の尋問方法は、いずれも誘導尋問であり、主尋問では許されない。

ウ. 下線部(4)において、答えたくない理由が、「自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある」ことであったとしても、乙が証言を拒むことができない場合もある。

エ. 下線部(4)において、乙は、兄である丙が「刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある」ことを理由に、丙に関する事項についての証言を拒むことができる。

オ. 下線部(4)において、乙は、真実の証言をしたとしても、その内容が検察官面前調書の内容と齟齬したときには偽証罪の訴追を受けるおそれがあることを理由に、証言を拒むことができる。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ オ 5. ウ エ

No235	証人尋問の手続	正答率
予備R5-22	正解	57%
	4	

ア 正しい

最判昭 27.2.26 は、共犯者を証人として宣誓させることの可否が問題となった事案において、「刑事訴訟法は、143 条において何人でも証人としてこれを尋問することができる旨を規定し、154 条において証人には宣誓をさせなければならないと定め、唯証人は自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞がある等 146 条、147 条等に規定する事由がある場合に限りかかる証言を拒むことができることとなつてゐるのである。従つて共犯者と雖も証人たり得るし、証人である以上宣誓を命ぜられるのは当然である」とした。よつて、乙は、自らも同一の事件で公訴提起されていることを理由に、下線部1)の宣誓を拒むことはできない。

イ 誤っている

誘導尋問とは、尋問者の期待する供述を示唆するような尋問をいう。典型的には「はい」「いいえ」で答えることが可能な形での尋問である。

下線部2)について、規則 199 条の3 第3項柱書は、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、同項2号で、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。」を挙げている。下線部2)は、「はい」「いいえ」で答えることが可能な形での尋問であるから、誘導尋問に当たる。しかし、乙が現住建造物等放火罪で起訴されているという事実は、訴訟関係人に争のないことが明らかな事項である。よつて、下線部2)の尋問は誘導尋問に当たるが、例外的に主尋問でも許される。

下線部3)は、「はい」「いいえ」で答えることが可能な形での尋問ではないから、誘導尋問に当たらない。よつて、下線部3)の尋問は誘導尋問に当たらないので、主尋問でも許される。

ウ 正しい

157 条の2 第1項2号。157 条の2 第1項柱書は、「検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項についての尋問を予定している場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、あらかじめ、裁判所に対し、当該証人尋問を次に掲げる条件により行うことを請求することができる。」と規定し、同項2号は、「第 146 条の規定にかかわらず、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができないこと。」を掲げている。よつて、乙が証言を拒むことができない場合もある。

エ 正しい

147 条1号。何人も、自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。兄弟姉妹は2親等の血族であるから、147 条1号により、証言拒絶の対象となる。よつて、下線部4)において、乙は兄である丙に関する事項についての証言を拒むことができる。

オ 誤っている

最決昭 28.9.1 は、146 条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」とは、「証言の内容自体に刑事訴追を受ける虞のある事実を包含する場合をいう」のであつて、「証人が真実を述べようとしている場合に偽証罪の訴追を受ける虞ありとして、証言を拒否し得ない」と判示した原審の決定を正当であるとしている。よつて、下線部4)において、乙は証言を拒むことができない。

以上により、誤っている記述はイとオであり、したがつて、正解は肢4となる。